

1500390-36.2021.8.26.0558

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: MARCOS VINICIUS KRAUSE BIERHALZ

Comarca: Catanduva

Foro: Foro de Catanduva

Vara: 2ª Vara Criminal e Anexo da Infância e da Juventude

Data de Disponibilização: 12/04/2022

... Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2268534/2021 - DEL.INV.GER.

CATANDUVA, 20599535 - DEL.INV.GER. CATANDUVA, 393/21/121 - DEL.INV.GER. CATANDUVA, 2268534 - DEL.INV.GER. CATANDUVA

Autor:

Justiça ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Catanduva

Foro de Catanduva

2ª Vara Criminal e Anexo da Infância e da Juventude

Parque das Américas, 55, ., Centro - CEP 15800-032, Fone: (17) 3522-2299,

Catanduva-SP - E-mail: catanduva2cr@tjsp.jus.br

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

TERMO DE AUDIÊNCIA

Processo Digital nº:

1500390-36.2021.8.26.0558

Classe - Assunto

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2268534/2021 - DEL.INV.GER.

CATANDUVA, 20599535 - DEL.INV.GER. CATANDUVA, 393/21/121 - DEL.INV.GER. CATANDUVA, 2268534 - DEL.INV.GER. CATANDUVA

Autor:

Justiça Pública

Réu:

MILEIDE CRISTINA DA SILVA SANTOS

Vítima:

SAÚDE PÚBLICA

Artigo da Denúncia:

*

Data da Audiência:

12/04/2022

Réu Preso

Tramitação prioritária

Aos 12 DIAS DE ABRIL DE 2022, às 16h30, presentes se encontravam de forma virtual, considerando as restrições de acesso de pessoas aos prédios dos fóruns em virtude da pandemia do COVID-19, nos termos do Comunicado CG nº 284/2020, o Exmo. Sr. Dr. MARCOS VINICIUS KRAUSE BIERHALZ, MM. JUIZ DE DIREITO TITULAR DA 2ª VARA CRIMINAL E ANEXO DA INFÂNCIA E JUVENTUDE DA COMARCA DE CATANDUVA-SP. Apregoadas as partes

presentes, o(a) Exmo(a). Sr(a). Dr(a). Promotor(a) de Justiça Paulo Cesar Neuber Deligi, presente a acusada Mileide, que atualmente se encontra no centro de ressocialização feminino de Araraquara, e presente sua defensora, a Dra. Fulvia Paula Mergi Coelho, OAB nº 329070.

Iniciados os trabalhos o MM Juiz autorizou a entrevista prévia e reservada da ré com sua defensora, nos termos do art. 185, § 5º, do Código de Processo Penal. Na sequência, o MM. Juiz de Direito colheu a qualificação e o depoimento da testemunha (Carlos Henrique Santos Malermo), esta(s) compromissada(s) e advertida(s) sobre a obrigação de dizer a verdade, respectivamente, na forma do artigo 203 do Código de Processo Penal, a(s) qual(is) respondeu(ram): depoimento colhido por meio audiovisual, gravado em mídia digital, nos termos do art. 405, § 1º e § 2º, do Código de Processo Penal. Pela ordem, o(a) representante do Ministério Público e a defesa desistiram da oitiva da testemunha Jair Eduardo Caracini. Pelo MM Juiz foi dito: homologo a desistência requerida.

Em seguida, antes do interrogatório, o Meritíssimo Juiz perguntou a respeito da qualificação do acusado, o que foi respondido oralmente. Em seguida, depois de devidamente qualificado e cientificado do inteiro teor da acusação, bem como informado do direito de permanecer calado (art. 186 do CPP), o acusado passou a ser interrogado de acordo com o disposto no art. 187 e seguintes do Código de Processo Penal e, às perguntas do MM Juiz de Direito, respondeu: depoimento colhido por meio audiovisual, gravado em mídia digital, nos termos do art. 405, § 1º e § 2º, do Código de Processo Penal.

Pelo MM Juiz foi dito: não havendo mais provas para serem produzidas, dou por encerrada a presente instrução e determino a abertura de vistas às partes para fins do art. 402 do Código Processo Penal. Pelas partes, nada foi requerido nesta fase. Determinou-se, então, a abertura de vista às partes para fins do art. 403, § 3º, do Código Processo Penal. Em seguida foram realizados os debates orais, passando-se a palavra inicialmente ao Promotor de Justiça e depois à Defensora, pelo prazo de 20 minutos para cada parte (prorrogáveis por mais 10 min), nos termos do art. 411, § 4º do Código Processo Penal. As partes reiteraram, respectivamente, os termos da denúncia (MP) e da resposta à acusação (defesa), manifestando-se conforme mídia digital de gravação que segue anexa.

Pelo MM Juiz foi proferida a seguinte decisão:

Vistos.

O Ministério Público do Estado de São Paulo denunciou Mileide Cristina da Silva dando-a como incurso nas sanções do art. 33 da Lei 11.343/06, pois, no dia 1º de outubro de 2021, por volta das 07h30, em sua residência, situada à Rua José de Almeida, n. 168, Conj. Red. Anuar Pachá, nesta cidade e Comarca, ela guardava, para fins de mercancia, vinte e nove tabletes e quinhentos e setenta invólucros de maconha, com pesagem total de 1.638,25 gramas de maconha, quando foi surpreendida pela Polícia Civil durante cumprimento de mandado de busca e apreensão domiciliar expedido nos autos n. 1502813-83.2021.8.26.0132 (fls. 11/12).

A prisão em flagrante da acusada foi convertida em preventiva no dia 02 de outubro de 2021 (fls. 38/41).

Notificada (fl. 100), a acusada apresentou defesa preliminar sem abordagem meritória (fls. 134/135).

No curso da instrução foi ouvida uma testemunha e interrogada a ré, que confessou a prática delitiva.

Na fase processual do art. 402 do CPP as partes nada requereram e, em alegações finais, o Ministério Público pugna pela procedência da pretensão punitiva, ao passo que a Defesa roga por benesses atinentes à aplicação da pena.

É o relatório.

Fundamento e decido.

Presentes os pressupostos processuais e as condições da ação, ausentes questões preliminares ou prejudiciais pendentes de apreciação, passo ao exame do mérito.

A pretensão punitiva é procedente.

A materialidade da infração penal é bem depreendida do boletim de ocorrência (fls. 06/08), do auto de exibição e apreensão (fls. 10/12), dos laudos de constatação provisória e definitiva de substância entorpecente (fls. 10/12 e 74/76) e de todos

os demais elementos informativos carreados nos autos.

A autoria também é certa, eis que inclusive incontroversa diante da confissão firmada pela ré em Juízo, que se harmoniza com os demais elementos de prova.

No ponto, após a realização da prisão em flagrante de Alexandre Muniz dos Santos, em 25 de junho de 2021 (autos n. 1501938-16.2021.8.26.0132), a Polícia Civil recebeu a informação de que a esposa dele, ora ré, teria continuado a atividade ilícita, inclusive assumido as funções de armazenamento, embalagem e comercialização das substâncias entorpecentes no bairro Jardim Pachá. Após a confirmação dos fatos mediante campanas policiais, foi expedido mandado de busca e apreensão domiciliar (autos n. 1502813-83.2021.8.26.0132), que resultou na vultosa quantia de drogas.

Em Juízo, o policial civil Carlos Henrique Santos Malermo confirmou o desenvolvimento das investigações e a prática criminosa da ré. Narrou que quando do cumprimento do mandado de busca e apreensão e acusada não se encontrava no local, mas somente seus filhos. Disse que foram encontrados vinte e nove tablettes e quinhentos e setenta invólucros plásticos de maconha, além de uma balança de precisão. Respondeu que as drogas estavam em um fundo falso de uma mesa que se localizava no quintal da residência.

O cenário probatório, à evidência, é cristalino. A apreensão de drogas na residência da acusada não decorreu de diligência ocasional ou fortuita, mas sim de prévia investigação presidida pela Polícia Civil e que bem indicava a relação da agente com a prática criminosa.

De mais a mais, a natureza e a vultosa quantidade de drogas apreendidas, o modo de acondicionamento das substâncias, a localização de uma balança de precisão e as prévias informações possuídas pela Polícia Civil permitem inferir que o material ilícito era destinado à comercialização.

Assim, tem-se que tanto a existência quanto a autoria do crime estão cabalmente comprovadas nos autos. A prova é certa, segura e estreme de dúvidas, o réu era imputável na data dos fatos e não há notícias de causas justificantes ou exculpantes, motivo pelo qual o decreto condenatório se impõe.

Passo à dosimetria da pena, na forma do art. 68 do CP.

Na primeira fase, em análise ao disposto no art. 42 da Lei 11.343/06 e no art. 59 do CP, tem-se que embora a natureza da substância apreendida não revele anormalidade, sua quantidade, que ultrapassa um quilo e meio, é elevada e deve ser reconhecida e valorada como desfavorável. A culpabilidade, tida como grau de reprovabilidade do comportamento, é insita ao tipo penal. A ré ostenta bons antecedentes. A conduta social e a personalidade do agente, porquanto ausentes elementos hábeis a apontá-las como desfavoráveis, são neutras. Os motivos do crime não desbordam do normal. As circunstâncias do crime também são neutras. As consequências do crime não foram apuradas. Não há comportamento de vítima a ser valorado. Assim, considerando a presença de duas circunstâncias judiciais desfavoráveis e o entendimento do STJ no AgRg-HC 547.176, de que cada circunstância deve ser valorada, a rigor, no patamar de um sexto, fixo a pena-base em 05 anos e 10 meses de reclusão e 583 dias-multa.

Na segunda fase, reconheço a circunstância atenuante da confissão espontânea (art. 65, III, 'd', do CP, e Súmula nº. 545 do STJ). Lado outro, ausentes agravantes. Assim, reduz a pena intermediária em um sexto e a fixo em 05 anos de reclusão e 500 dias-multa.

Na terceira e derradeira fase, merece acolhida a tese defensiva de aplicação da causa de diminuição de pena prevista no §4º do art. 33 da Lei 11.343/06. Isso porque a ré é primária, ostenta bons antecedentes e não há comprovadas notícias de que se dedique às atividades criminosas ou integre organização criminosa.

No ponto, é de se ver que a quantidade de droga apreendida, embora não seja reduzida, não é elevada a ponto de afastar a benesse – sobretudo diante da incerteza da pesagem das substâncias e da valoração da circunstância na primeira fase de fixação da pena. Além disso, é entendimento pacificado nos Tribunais Superiores o de que a quantidade de droga, por si só, não é fundamento idôneo para afastar a benesse em questão:

AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CONDENAÇÃO POR TRÁFICO

INTERESTADUAL DE DROGAS. INCIDÊNCIA DA CAUSA ESPECIAL DE REDUÇÃO DE PENA PREVISTA NO § 4º DO ART. 33 DA LEI 11.343/2006. POSSIBILIDADE. DEDICAÇÃO À ATIVIDADE CRIMINOSA NÃO DEMONSTRADA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – A quantidade de entorpecente isoladamente utilizada pelo Tribunal de Justiça local não é suficiente para presumir a dedicação do recorrente à atividades ligadas à traficância e, assim, negar-lhe o direito à minorante prevista no § 4º do art. 33 da Lei de Drogas, mormente porque o magistrado sentenciante reconheceu sua primariedade, enfatizando que ele “não registra antecedentes, tampouco existem provas nos autos de dedicação a atividades criminosas”. II – Agravo regimental a que se nega provimento. (RHC 148579 AgR, Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 09/03/2018, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-053 DIVULG 19-03-2018 PUBLIC 20-03-2018)

(...)Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a quantidade e a natureza da droga apreendida, isoladamente consideradas, não possuem o condão de vedar a concessão da minorante prevista na Lei de Drogas. 7. O entendimento esposado do Tribunal paranaense está em consonância com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, haja vista a impossibilidade da quantidade e natureza da droga apreendida, isoladamente consideradas, ter o condão de vedar a concessão da minorante prevista na Lei de Drogas (AGRG no RESP n. 1.716.202/PR, de minha relatoria, Sexta Turma, DJe 12/6/2018). 8. Agravo regimental improvido. (STJ; AgRg-REsp 1.763.113; Proc. 2018/0223157-5; GO; Sexta Turma; Rel. Min. Sebastião Reis Júnior; Julg. 27/11/2018; DJE 13/12/2018; Pág. 2160)

Ademais, embora reste delineado nos autos que a acusada estava praticando a traficância de drogas há certo lapso temporal, não é possível depreender habitualidade suficiente a afastar a redutora em comento. Vale registrar, a propósito, que a comprovação do envolvimento da agente com o crime organizado, a habitualidade delitosa ou quaisquer outras circunstâncias impeditivas da incidência da causa redutora de pena é ônus exclusivo da acusação, não bastando meras suposições ou suspeitas.

Quanto ao redutor de pena, tenho que a quantidade de droga apreendida – mais de um quilo e meio -, a maneira de armazenamento e estruturação da atividade ilícita e às circunstâncias desfavoráveis do crime obstam a aplicação do redutor em seu patamar máximo e justificam a diminuição da pena no quantum intermediário de um quarto. Não há causas de aumento. Assim, fixo a pena definitiva em 03 anos e 09 meses de reclusão e 375 dias-multa.

O valor do dia-multa será o equivalente a 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época dos fatos (art. 43 da Lei 11.343/06 c.c art. 49, §1º, e 60 do CP), já que incerta a capacidade econômica da acusada.

O regime inicial de cumprimento de pena será o aberto (art. 33, §2º, 'b', do CP). No mais, tendo em vista que a ré é primária, que o delito não foi praticado com violência ou grave ameaça e que as circunstâncias judiciais majoritariamente favoráveis, imperiosa é a conversão da pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos, nos termos do art. 44, §2º, da Lei 11.343/06, consistentes em prestação de serviços à comunidade, em local a ser definido pelo Juízo das Execuções Penais, e de limitação de fim de semana. Deixo de aplicar a pena de prestação pecuniária, ante a manifesta inviabilidade de cumprimento constatada nos autos.

Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão punitiva para CONDENAR a acusada Mileide Cristina da Silva como incurso nas sanções do art. 33, §4º, da Lei 11.343/06, à reprimenda de 03 anos e 09 meses de reclusão, em regime inicial aberto, e 375 dias-multa, cada um deles no valor de um trigésimo do salário-mínimo vigente à época do fato.

A pena privativa de liberdade resta substituída pelas penas restritivas de direito consistentes em prestação de serviços à comunidade e de limitação de fim de semana. Deixo de aplicar a pena de prestação pecuniária, ante a manifesta inviabilidade de cumprimento constatada nos autos – tudo na forma a ser definida na execução penal. Por se tratar de crime vago, não há se falar em fixação de valor indenizatório mínimo (art. 387, IV, do CPP).

Ante o regime inicial fixado e à luz do princípio da homogeneidade, incabível a

imposição de prisão cautelar (art. 387, §1º, do CPP). Expeça-se alvará de soltura. Condene a ré, ainda, ao pagamento das custas processuais, nos termos do art. 804 do CPP, sem embargo da suspensão da exigibilidade do encargo em razão da aplicação analógica do art. 98, §3º, do CPC c.c art. 3º do CPP.

Em observância ao art. 72 da Lei 11.343/06, determino a destruição das amostras de substância entorpecente guardadas para contraprova, com certificação nos autos.

Quanto ao celular apreendido, por não restar comprovado se tratar de produto ou proveito do crime, determino sua restituição à proprietária, com fundamento no art. 120 do CPP c.c art. 91, II, do CP e art. 63-B da Lei 11.343/06.

Procedam-se às comunicações de praxe, e, com o trânsito em julgado, oficie-se ao Tribunal Regional Eleitoral (art. 15, III, da CF), intime-se o réu para pagamento da multa no prazo de dez dias (art. 50 do CP e art. 686 do CPP) e expeça-se a guia de execução.

Sentença publicada em audiência e intimados os presentes.

Pela ordem a defesa e a ré renunciaram ao direito de recurso. O Ministério Público, por sua vez, não se opôs ao trânsito em julgado da r. Sentença.

Pelo MM. Juiz foi dito que: homologo a renúncia ao direito recursal e determino a imediata certificação do trânsito em julgado, expedindo-se o necessário para cumprimento da pena.

Nada mais do que para constar, lavrei o presente termo que vai e fica devidamente assinado. Eu, Gabriel Garbin, digitei.

MM. Juiz(a): (assinatura digital)